

1503221-94.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... DE OLIVEIRA afirma que tem passagem por tráfico, expõe que tinha visitado sua mãe antes de ser abordado pelos policiais e que não tinha ciência que a moto era fruto de roubo, a qual adquiriu de uma pessoa chamada "Binho" mesmo não possuindo habilitação. Relatou ter pagado R\$ 1.000,00 (mil reais) na motocicleta e que se fazia presente a letra "L+" no banco e no local da placa o que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503221-94.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503221-94.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2281967/2019 - DEL.POL.BERTIOGA, 7657584 - DEL.POL.BERTIOGA, 2856/19/204 -

DEL.POL.BERTIOGA, 2281967 - DEL.POL.BERTIOGA, 2856/19/204 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILDO BRANDÃO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de GILDO BRANDÃO DE OLIVEIRA na qual lhe imputa a prática dos crimes previstos no artigo 180 do Código Penal e artigo 309 do Código do Trânsito Brasileiro.

Segundo a denúncia, no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 16h:30, na rua Nicolau Miguel Obeide, 01, esquina com a Avenida Anchieta em Bertioga, GILDO, qualificado à fls 8, conduzia em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um motocicleta Honda CG 150 Titan KS, cor azul, placas originais DYN-9317/ Suzano-SP, chassi nº 9C2KC08107R213086, conforme o auto de exibição e apreensão de fls 11, pertencente a JEFERSON SILVA.

Consta, ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas o réu conduziu a motocicleta supramencionada, em via pública, sem a devida habilitação

para dirigir, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.

Ainda de acordo com a peça vestibular, o denunciado ao ver a viatura, empreendeu fuga e foi perseguido por cerca de cinco quilômetros causando perigo de dano aos demais veículos que trafegavam em via pública até que finalmente foi detido pelos agentes públicos.

Em abordagem pessoal, verificou-se que o denunciado não tinha em posse a documentação da moto, bem como também não era habilitado (fatos checados via sistema Prodesp), além disso, foi constatado que a motocicleta era fruto de roubo anterior na cidade de Suzano.

Segundo apurado, no dia 19 de novembro de 2018, por volta das 19:00 horas, Jeferson Silva Peres teve sua motocicleta Honda Titan/KS, cor azul, placas DYN-9317/Suzano-SP, subtraída, por dois indivíduos não identificados, na Comarca de Suzano, fato registrado no Boletim de Ocorrência de fls. 12/13 – RDO nº61/2019.

Em sede policial, GILDO admitiu não possuir habilitação e informou que adquiriu a moto por R\$1.000,00 (mil reais) de uma pessoa conhecida com "Binho" e que a moto seria fruto de leilão (fl. 07). Após analisarem o veículo, entenderam que caso estivesse em perfeito estado, custaria aproximadamente R\$5.000,00 (cinco mil reais) e nas condições que foi apreendida (pintura descascada, tanque amassado, sem farol) avaliaram em cerca de R\$3.000,00 (três mil reais) (fl. 15).

Por fim, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia de polícia (fl. 04)

Prossegue a denúncia afirmando que o denunciado adquiriu a motocicleta ciente que era produto de crime, diante de sua tentativa de fuga à abordagem policial. Além disso o veículo motorizado não possuía placa e farol.

Em razão desses fatos, o Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal c.c artigo 309 do código de trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O acusado foi preso em flagrante delito, mas diante dos termos do art 310, II do CPP a sua prisão foi convertida para preventiva (fls. 80/81)

Boletim de ocorrência juntado às fls, 8/10.

Declaração dos agentes Rafael e Gabriel juntada às fls. 5/6

A denúncia oferecida dia 30 de setembro de 2019 (fls. 51) foi recebida dia 1 de outubro de 2019 por decisão liberada na pasta digital (fl. 55)

Com o recebimento da denúncia, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 120/123)

Iniciada a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação (fls. 254 e 310), bem como interrogado o réu.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais em audiência (fls 309/310) por meio das quais requereu a parcial procedência ao pedido encartado na inicial acusatório, para que o seja condenado pelo crime de receptação dolosa e de outro lado que seja absolvido pela infração designada no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa em sua alegações finais requereu a absolvição do acusado.

É o RELATÓRIO

FUNDAMENTO e DECIDO

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou demonstrada por: a) boletim de ocorrência (fls. 8/10); b) auto de prisão em flagrante (fl. 4); c) boletim de ocorrência referente ao crime anterior (fls. 12/13); d) auto de exibição/apreensão (fl 14); e) Laudo IC do veículo (197/202); f) prova oral produzida durante a instrução.

A autoria é inconteste e recai sobre o réu.

RAFAEL GONÇALVES BARBOSA relatou que na data do ocorrido estava com a viatura estacionada em seu local padrão quando um motociclista avistou os policiais e empreendeu fuga. Afirma que fizeram um breve acompanhamento e não se recorda com clareza se estavam próximo ao Indaiá, mas que ao abordarem Gildo foi possível

verificar que a moto estava sem identificação (não possuía placa) e pelo número do motor fizeram uma pesquisa junto ao COPOM e foi possível verificar que era produto de roubo da cidade de Suzano-SP. Indagaram ao réu se ele possuía habilitação o qual negou, logo após tomaram todas as providências administrativas, deslocaram-se até à delegacia onde foram feitos todos os trâmites legais.

GABRIEL FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS recorda-se que no dia estavam cumprindo ponto de estacionamento na rua Nicolau Miguel Obeide quando avistaram um motociclista conduzindo o veículo sem placa e ao tomar ciência que havia uma viatura no local, acelerou a motocicleta no intuito de empreender fuga. Afirma que efetuaram a abordagem e foi perguntado se o acusado havia habilitação e Gildo refutou dizendo que não tinha, o chassi estava danificado e após fazer uma pesquisa com o número do motor demonstrou que a motocicleta era produto de roubo. Conduziram Gildo e a motocicleta para a delegacia onde foi elaborado o boletim de ocorrência, a testemunha não se recorda de qual localidade era a moto, apenas que era produto de ilícito e não empreenderam diligências para apurar o ilícito anterior, apenas fizeram a consulta via COPOM pelo número do motor.

Interrogado em juízo GILDO BRANDÃO DE OLIVEIRA afirma que tem passagem por tráfico, expõe que tinha visitado sua mãe antes de ser abordado pelos policiais e que não tinha ciência que a moto era fruto de roubo, a qual adquiriu de uma pessoa chamada "Binho" mesmo não possuindo habilitação. Relatou ter pagado R\$ 1.000,00 (mil reais) na motocicleta e que se fazia presente a letra "L+" no banco e no local da placa o que dizia ser de leilão. Ele afirmou que empreendeu fuga por não ter habilitação, e não queria que sua moto fosse apreendida, alega que não estava em alta velocidade, pois quando os policiais se aproximaram Gildo parou a moto para não colocar em risco vida das outras pessoas, explica que conhece o Binho por morar próximo a sua sogra e em sua loja havia algumas motos a venda, alega que adquiriu a moto por ter filhos para criar e estar desempregado.

De início, de rigor a absolvição do réu quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque como o próprio Ministério Público mencionou em suas alegações finais os policiais não deixaram de forma evidente que ele ultrapassou o limite de velocidade ou passou em eventuais ruas preferenciais, gerando perigo de dano:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE NATUREZA MATERIAL. MERA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 337-A DO CP. MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (....) 5. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar (AgRg no ARESp n.º 1.940.726/RO, rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 06/09/2022).

Dito isso, merece o réu ser absolvido pelo crime do artigo 309 do CTB em razão da inexistência de provas.

No entanto, com relação ao crime de receptação, a singela negativa de autoria por parte de GILDO não pode ser tida como crível, pois é de conhecimento de todos a necessidade de documentação para se possuir e conduzir veículos automotores, não podendo alegar que desconhecia os cuidados necessários para a aquisição da motocicleta.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – Defesa requer a absolvição, por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para receptação culposa (art.180, § 3º do Código Penal) ou o perdão judicial – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - O comportamento do réu indica que ele tinha conhecimento da origem espúria do bem – Provas robustas para o delito imputado na exordial –

Pena e regime fixados adequadamente - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação Criminal 1500235-90.2019.8.26.0594; Relator(a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022).

Ademais, a responsabilidade criminal de Gildo ficou em delineada no conjunto probatório, considerando-se que foi detido na posse da motocicleta objeto de furto, não se olvidando de que sequer possuía a documentação de porte obrigatório do veículo.

A partir disso, vale "frisar que o acusado não deu explicação plausível para estar na posse do veículo subtraído da vítima, daí o dolo do tipo penal ora em estudo, invertendo-se o ônus probatório, cabendo ao acusado provar que a compra da motocicleta foi lícita" (TJSP; Apelação Criminal 1500465-75.2019.8.26.0613; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022).

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, a ação penal merece desfecho de procedência com relação ao crime de receptação.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquele inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão fls 31/32/56/57 demonstra a reincidência, o que será valorado na segunda fase. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em relação ao comportamento da vítima este não é aplicável.

Diante da inexistência de circunstâncias fixo, portanto, a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante genérica da reincidência (processo 0003148-71.2012.8.26.0075), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto) fixando-a em 1 (um) ano 2 (dois) mês e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Por fim na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena, esta não sofre qualquer alteração, razão pela qual a torno definitiva.

Como exposto, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e levando em conta a quantidade da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da Pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal e da súmula 269 do STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Diante da reincidência do réu não seria possível, em tese, a substituição da pena (art 44, II do Código Penal), mas em face da ressalva contida no artigo 44, §3º, do Código Penal, entendo ser o caso de aplicar a substituição prevista no já citado artigo 44, CP, dadas as circunstâncias judiciais favoráveis, a quantidade da pena aplicada e a natureza da infração penal, praticada sem violência ou grave ameaça. Desta feita, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direito consistentes no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo e prestação de serviço à comunidade pelo prazo da pena corporal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR GILDO BRANDÃO DE OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, substituída na forma da fundamentação, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 180 do Código Penal.

Outrossim, julgo IMPROCEDENTE a imputação do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de ABSOLVER GILDO BRANDÃO DE OLIVEIRA na forma do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Poderá o réu recorrer em liberdade.

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia

definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e §1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020)

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

P.I.C.

Bertioga, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA